

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3426/2535

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โจทก์

นายครั้นหรือครวญ สุวรรณพฤติ

จำเลย

นายครั้นหรือครวญ สุวรรณพฤติ จำเลย

ที่ 6

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ความว่า จำเลยที่ 6 ยื่นฎีกาไว้ เนื่องจากฎีกาที่ยื่นไว้ มีข้อความไม่ครบถ้วน
บริบูรณ์ จำเลยที่ 6 จึงขอเพิ่มเติมฎีกา ให้ครบถ้วนรายละเอียดปรากฏท้ายคำร้อง
โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 594/2534 นี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษา
รวมกับคดีอื่น อีก 3 สำนวน โดยเรียนจำเลยคดีนี้ว่า จำเลยที่ 6

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 6 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 340 วรรคสี่,83 ประกอบมาตรา 340 ตี จำคุก 22 ปี 6 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม

2535

จำเลยที่ 2 ฎีกา (อันดับ 185)

จำเลยที่ 6 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 191)

คำสั่ง

จำเลยที่ 6 ขอเพิ่มเติมฎีกาเมื่อเลยกำหนดระยะเวลายื่นฎีกาแล้ว จึงไม่อนุญาต
แต่ให้รับไว้โดยถือว่าเป็นคำแถลงการณ์ สำเนาให้โจทก์

จำเลยที่ 6 ขอเพิ่มเติมฎีกาเมื่อเลยกำหนดระยะเวลายื่นฎีกาแล้ว จึงไม่อนุญาต
แต่ให้รับไว้โดยถือว่าเป็นคำแถลงการณ์ สำเนาให้โจทก์

(มงคล สระภูวน-เจริญ นิลเอสงฆ์-สุนพ กิริติยุดิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>